مرارا كاف لها واذا عاد يعاد عليه لانه للزجر ولم ينزجر بالاول (لا) في (مجلسين) لعدم ما يقتضي التداخل (و يتبدل المجلس بالانتقال منه) بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق (ولو كان مستديا) في الاصح بأن يذهب ويبعد السدا ويلقيه على

ما تأخر منها عن الحكم بما تقدم عليه وهو الاصل في التداخل لان التداخل أمر حكمي يثبت بخلاف القياس اذ الاصل ان لكل سبب حكما فيلحق بالاحكام لثبوت الاسباب حسا بخلاف الاحكام واعتبارا لثابت حسا غير ثابت أبعد من اعتبار الثابت حكما غير ثابت (قوله مرارا) عائد الى الشرب والى الزنا أي لو شرب مرارا في مجلس بحيث تبقى رائحة الشرب من الجميع وحد كفى عنها جميعها ولا يكفي حد واحد عن شرب وزنا لاختلاف الاسباب والمسببات (قوله واذا عاد يعاد) ولو في المجلس (قوله لعدم ما يقتضي التداخل) لانه انما يصح عند جامع يجمع الاسباب ويجعلها كسبب واحد وهو المجلس اذ به يتصل الايجاب مع القبول مع الفصل حقيقة وتتحد الاقارير المتعددة حقيقة كما لو أقر بالزنا أربع مرات في مجلس واحد يجعل مقرا مرة واحدة فاذا اختلف المجلس عاد الحكم الى الاصل وهو تكرر الحكم بتكرر السبب اه *(تنبيه)* مما يناسب التداخل ما نقله المناوي في شرح موطأ الامام محمد عنه أنه يجب تشميت العاطس مرة واحدة ومازاد فمندوب ولو لم يشمته أولا كفاه واحدة كسجدة التلاوة وفي الشرح وقيل يشمت الى العشر والاصح أنه اذا زاد على الثلاث لا يشمت كذا في المبسوط وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال في تنوير الاذهان والضمائر شرح الاشباه والنظائر قال بعض العلماء تجب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكل مرة وقال بعضهم تجب في العمر مرة واحدة وقال بعضهم تجب في كل مجلس مرة وهو أوسط الاقوال وخير الامور أوسطها اه (قوله في الصحراء والطريق) قيد به لما سيذكره بعد ان البيت الصغير لا يتبدل المجلس بالانتقال فيه الى زاوية أخرى منه بغير تسدية فعمها بالاولى خصوصا على القول بأنها تمنع اختلاف المكان كذا في الشرح (قوله في الاصح) وقيل لا يختلف المكان بالتسدية (قوله ويبعد السدا) كالحصا من الثوب ما مد منه قاموس (قوله في ظاهر الرواية وهو الصحيح) وقيل لا يتبدل لان أصل الشجرة واحد وفي التتارخانية عن المحيط ان كان لا يمكنه التحول من غصن الى غصن الا بالنزول والصعود يسجد ثانية والا تكفيه واحدة للتلاوتين اه (قوله او في حوض كبير) أطلق فيه وذكروا في المياه أن الكبير ما كان عشرا في عشر والصغير ما دونه ويمكن جريان ما هنا عليه ويراجع وفي الشرح عن محمد اذا كان طول الحوض وعرضه مثل طول المسجد وعرضه تكفيه سجدة واحدة وفي الخانية الصحيح انه يتكرر (قوله بزوايا البيت الصغير) أما الكبير كدار السلطان اذا تلا في دار منه ثم تلا في دار أخرى تلزمه سجدة أخرى وجزم به قاضيخان (قوله لصحة الاقتداء الخ) أشار به الى ضابط ذكره ابن امير حاج وحاصله ان كل موضع يصح الاقتداء فيه من يصلي في طرف منه بجعل كمكان واحد ولا يتكرر الوجوب بالانتقال منه في موضع الى آخر اذا كررها فيه ومالا فلا اه (قوله ولا بسير سفينة) لان سير السفينة لا يضاف اليه (قوله ولا يتبدل بركعتين عند أبي يوسف) هو الاصح لان تحريمة الصلاة تجمع الاماكن المتعددة فتجعلها كمكان واحد (قوله وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض) وظاهر ما في النهر ترجيح قول الثاني (قوله ولا يتبدل بشرب شربة الخ) أشار به الى أن الاختلاف

اعواد مضروبة في الحائط والارض لا الذي يدير ولا يسمى دوارة يلقى عليها السدا وهو جالس او قائم بحمل (و) يتبدل المجلس (بالانتقال من غصن) شجرة (الى غصن) منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح (و) يتبدل المجلس في (عوم) اي سباحة (في نهر او) سباحة في (حوض كبير) ودياسة ودور حول الرحى لاختلاف المجلس وقوله (في الاصح) يرجع الى المسائل كلها (ولا يتبدل) مجلس السماع والتلاوة (بزوايا البيت) الصغير (و) لا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا (المسجد ولو) كان (كبيرا) لصحة الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه (ولا) يتبدل مجلس التلاوة والسماع (بسير سفينة) كما لو كانت واقفة (ولا) يتبدل (بركعة) تكررت فيها التلاوة اتفاقا (و) لا يتبدل (بركعتين) عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض اذا كررها فيه وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا (و) لا

يتبدل بشرب (شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين) في الصحراء بخلاف الاكثر منها (ولا باتكاء وقعود وقيام)